

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6163/2539

บริษัท ชิกน่า พรอปเพอร์ตี้ แอนด์ แคส
ชวลดี อินชัวร์นส์

โจทก์

จำกััด

โจทก์

บริษัท ทอเล็กซานเดอร์ส ยูนิตี ชิปปิง
จำกััด กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 609, มาตรา 618

จำเลยที่2เป็นผู้จัดการนำเรือฉลอมไปขนถ่ายสินค้าช่วงจากเกาะสีชังไปยังท่าเรือกรุงเทพเพื่อนำสินค้ามอบให้แก่ผู้รับตราส่งที่ปลายทางเมื่อจำเลยที่2จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทมีวัตถุประสงค์ทางการค้าเกี่ยวกับกิจการขนส่งลำเลียงหรือขนถ่ายสินค้าและหากเรือเดินทะเลที่ขนส่งสินค้ามาจากต่างประเทศมีระวางว่างจำเลยที่2สามารถรับของระวางและเรียกเก็บค่าระวางได้ทันทีจำเลยที่2จึงเป็นบุคคลรับขนส่งของเพื่อำาเห็ญเป็นทางค้าปกติการที่จำเลยที่2ขนถ่ายสินค้าจากเรือเดินทะเลที่เกาะสีชังไปยังจุดหมายปลายทางที่กรุงเทพมหานครเป็นการทำาหน้าที่ขนส่งทอดหนึ่งในเส้นทางขนส่งทั้งหมดจำเลยที่2จึงเป็นผู้ขนส่งหลายทอดตามวิธีการขนส่งทางทะเลแม้สินค้านั้นจะสูญหายและบุบสลายในเรือเดินทะเลผู้ขนส่งหลายทอดทุกคนจะต้องรับผิดชอบกันจำเลยที่2ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ เรือเดินทะเลเข้าเทียบที่เกาะสีชังเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2534หลังจากตรวจสอบสินค้าแล้วต้องลำเลียงไปที่กรุงเทพมหานครทำาพิธีการศุลกากรและท่าเรือต้องได้รับอนุญาตปล่อย

สินค้าจึงจะรับได้โดยได้ส่งปล่อยสินค้าเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2534ถือว่าวันส่งปล่อยสินค้าเป็นวันส่งมอบโจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2535ยังไม่พ้นกำหนด1ปี นับแต่ส่งมอบฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ประกอบกิจการรับประกันภัยทุกประเภทจำเลยทั้งสองประกอบกิจการรับขนส่งสินค้าทางทะเล ร่วมกันรับขนของทางทะเลโดยใช้เรือเล็กซานเดอร์ส ยูนิตี้ เมื่อวันที่ 30 กันยายน2534 โจทก์รับประกันภัยกระดาศพิมพ์ หนังสือพิมพ์ 1,555 ม้วนที่บริษัท ท. ศิวนาสมณ์ จำกัด ผู้เอาประกันภัยสั่งซื้อจากบริษัทซิลเวเนีย รีซอสเซส อิงค์ จำกัด และผู้ขายได้ว่าจ้างจำเลยที่ 1 ขนส่งสินค้าจากเมืองควรเบค ประเทศแคนาดา มายังประเทศไทย โดยเรือเดินทะเลชื่อเล็กซานเดอร์ส ยูนิตี้ นายเรือรับสินค้าแล้วออกใบตราส่งให้แก่ผู้ขาย ผู้ขายได้โอนกรรมสิทธิ์ในสินค้ากระดาศหนังสือพิมพ์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย เมื่อวันที่21 พฤศจิกายน 2534 เรือเล็กซานเดอร์ส ยูนิตี้ เดินทางถึงท่าเรือเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี จำเลยที่ 2 จัดหาเรือฉลอมขนถ่ายสินค้าและส่งมอบแก่ผู้เอาประกันภัยที่กรุงเทพมหานครตามใบตราส่ง แต่กระดาศหนังสือพิมพ์สูญหายไป 8 ม้วน น้ำหนัก 6,198.96 กิโลกรัมและเปียกน้ำฉีกขาดอีก 43,085.06 กิโลกรัม รวมเสียหายทั้งสิ้น 49,284.02 กิโลกรัม เป็นเงิน 541,891.11 บาท ความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างอยู่ในความครอบครองดูแล และขนส่งของจำเลยทั้งสองซึ่งร่วมกันรับจ้างขนส่ง จำเลยทั้งสองต้องร่วมกันรับผิดชอบให้ผู้เอาประกันภัย โจทก์ได้ใช้ค่าเสียหาย 541,981.11 บาทแก่ผู้เอาประกันภัยแล้ว เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2535 โจทก์จึงรับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัยและทวงถามให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิสดังกล่าวขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิ

จำนวน 572,983.22 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีจากต้นเงิน 541,891.11 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนของผู้ขนส่งทางทะเล มีหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ขนส่งเกี่ยวกับพิธีการเข้าเมืองพิธีการศุลกากร การนำร่อง การเข้าท่าและออกจากท่า การบรรทุกขนถ่ายของขึ้นเรือและลงเรือ หรือ การส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้รับตราส่ง มิได้ประกอบกิจการขนส่งสินค้าเป็นปกติธุระ และไม่เป็นผู้ร่วมขนส่งทางทะเลกับจำเลยที่ 1 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 572,983.22 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 541,891.11 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าบริษัทท.ศรีวนาสณฑ์ จำกัด ได้สั่งซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์จำนวน 1,555 ม้วน จากบริษัทซิลเวเนีย รีซอสเซส อิงค์ จำกัด ประเทศแคนาดา เมื่อตกลงซื้อขายแล้วบริษัทซิลเวเนีย รีซอสเซส อิงค์ จำกัด ได้ว่าจ้างจำเลยที่ 1 เป็นผู้ขนส่งสินค้าให้แก่บริษัท ท.ศรีวนาสณฑ์ จำกัด ที่กรุงเทพมหานคร โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยทางทะเลในการขนส่งสินค้าจากบริษัท ท.ศรีวนาสณฑ์ จำกัด เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2534 เรืออเล็กซานเดอร์ส ยูนิตี้

บรรทุกสินค้าไปถึงเกาะสีชังเนื่องจากเป็นเรือขนาดใหญ่เข้าเทียบท่าเรือกรุงเทพไม่ได้ ต้องใช้เรือฉลอมขนถ่ายสินค้าจากเรืออเล็กซานเดอร์ส ยูนิตีที่เกาะสีชังลงเรือฉลอมไปยังท่าเรือกรุงเทพ ระหว่างการขนถ่ายสินค้านั้น โจทก์ได้มอบหมายให้บริษัท ยูไนเต็ดเชอร์เวย์เยอร์แอนด์แอดจัสเตอร์สจำกัด เป็นผู้ตรวจสอบสภาพของสินค้า ที่มาถึง ผลการตรวจสอบพบว่าสินค้าที่อยู่ในระวางเรืออเล็กซานเดอร์ส ยูนิตี ขาดหายไป 8 ม้วนเปียกน้ำและฉีกขาดอีก 139 ม้วน รวมค่าเสียหายเป็นเงิน 541,891.11 บาท โจทก์ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวนนี้ให้แก่บริษัทท.ศรวินาสณฑ์ จำกัด ผู้รับตราส่งแล้ว ขอรับช่วงสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนที่ใช้ไปจากจำเลยทั้งสอง

ประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ข้อแรกมีว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้ร่วมขนส่งและร่วมรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์หรือไม่ เห็นว่า การขนส่งสินค้านี้เริ่มจากต้นทางที่ประเทศแคนาดาสิ้นสุดปลายทางที่กรุงเทพมหานคร แม้เรืออเล็กซานเดอร์ส ยูนิตี เดินทางไปถึงเกาะสีชังมีการตรวจพบสินค้าสูญหายและบุบสลายอยู่ในเรืออเล็กซานเดอร์ส ยูนิตีก็ตาม แต่เส้นทางขนส่งยังไม่สิ้นสุด จะบรรลุผลต่อเมื่อสินค้าไปถึงมือผู้ตราส่งที่ทำเรือกรุงเทพ โดยขนส่งทางเรือฉลอมอีกทอดหนึ่งได้ความว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้ว่าจ้างผู้ควบคุมการขนถ่ายสินค้าเมื่อขนถ่ายสินค้าเสร็จแล้ว เจ้าของเรือฉลอมจะออกไปเสร็จรับเงินค่าขนถ่ายสินค้าให้แก่จำเลยที่ 2 จึงฟังได้ว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้จัดการนำเรือฉลอมไปขนถ่ายสินค้าช่วงจากเกาะสีชังไปยังท่าเรือกรุงเทพ เพื่อนำสินค้านมอให้แก่ผู้รับตราส่งที่ปลายทาง เมื่อจำเลยที่ 2 จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทมีวัตถุประสงค์ทางการค้าเกี่ยวกับกิจการขนส่ง ลำเลียงหรือขนถ่ายสินค้าและได้ความต่อไปว่าหากเรืออเล็กซานเดอร์ส ยูนิตี มีระวางว่าง จำเลยที่ 2 สามารถรับจองระวางและเรียกเก็บค่าระวางได้ทันที จำเลยที่ 2 จึงเป็นบุคคลรับขนส่งของเพื่อำเห็ญเป็นทางค้าปกติ การที่จำเลยที่ 2 ขนถ่ายสินค้าจากเกาะสีชังไปยังจุดหมายปลายทางที่กรุงเทพมหานคร เป็นการทำหน้าที่ขนส่งทอดหนึ่งในเส้นทางขนส่งทั้งหมดจำเลยที่ 2 จึงเป็นผู้ขนส่งหลายทอดตามวิธีการขนส่งทางทะเล แม้

สินค้านั้นจะสูญหายและบุบสลายในเรืออเล็กซานเดอร์ส ยูนิตี้ ผู้ขนส่งหลายทอดทุกคน
จะต้องรับผิดชอบร่วมกันจำเลยที่ 2 ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์

ประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยที่ 2 ข้อหลังมีว่าคดีโจทก์ขาดอายุความ
แล้วหรือไม่ ได้ความว่าเรืออเล็กซานเดอร์ส ยูนิตี้ เข้าเทียบที่เกาะสีชังเมื่อวันที่ 21
พฤศจิกายน 2534 หลังจากตรวจสอบสินค้าแล้ว ต้องลำเลียงไปที่กรุงเทพมหานคร
ทำพิธีการศุลกากรและท่าเรือ ต้องได้รับอนุญาตปล่อยสินค้าจึงจะรับได้ ปราบฎตาม
ใบปล่อยสินค้าท่าเรือเอกสารหมาย จ.16 ว่า ได้ส่งปล่อยสินค้าเมื่อวันที่ 29
พฤศจิกายน 2534 ถือว่าวันส่งปล่อยสินค้าเป็นวันส่งมอบ โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ 23
พฤศจิกายน 2535 ยังไม่พ้นกำหนด 1 ปี นับแต่ส่งมอบฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

พิพากษายืน

(วุฒิ คราววุฒิ-จเร อำนวยวัฒนา-มงคล สระภู่น)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ